

ประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานตามหลักสูตรจนครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษา จึงได้ออกหลักฐานวุฒิการศึกษาไปประกาศนียบัตร (กศน. ๒ ทศ.) การประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุทัยธานี จึงเป็นผู้อาตคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อาตคุณสมบัตินักเรียนเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถือปฏิบัติตามระเบียบ พร้อมแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้มีหนังสือยกเลิกหลักฐานการศึกษาไปประกาศนียบัตร และมีประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษาไปประกาศนียบัตร (กศน. ๒ ทศ.) การประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลขที่ ๑๒๑๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งออกให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือและประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปี ๒๕๕๑ โดยได้ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หนังสือรับรองการประกอบอาชีพ จากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งรับรองว่าผู้ฟ้องคดีพักอาศัยและประกอบอาชีพค้าขายทรายที่บ้านเลขที่ ๖๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จริง พร้อมทั้งสัญญาเช่าบ้านหลังดังกล่าวฉบับลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ เมื่อพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งถือว่าสถานที่



ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปเช่าบ้านของนาย อ. อยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาเช่า มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งตามสัญญาเช่าระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อค้าขายทราย ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การเช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อทำธุรกิจเป็นตัวแทนติดต่อขายส่งทรายให้กับ บริษัท จ. โดยมีลูกสาวของผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการผู้จัดการ และบริษัท จ. มีภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัททั้งสองดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวแต่ไม่ได้พักอาศัย แต่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ได้ไปอยู่ประจำที่บ้านเช่าหลังดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนาย อ. ผู้ให้เช่าบ้านที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีขอเช่าบ้านโดยหน้าบ้าน ได้ติดป้ายข้อความบริษัท จ. สาขาอุทัยธานี จำหน่ายทรายถม ทรายหยาบ ทรายละเอียด ติดต่อ... โดยผู้ฟ้องคดีจะแวะมาประมาณเดือนละครั้ง ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาจากภาพถ่าย บ้านเช่าหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ ๒ คูหาตั้งอยู่ติดถนนซึ่งเหมาะสมกับการติดต่อ ทำธุรกิจ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการขายทรายในช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ฉบับ ในนามของบริษัท จ. ขายทรายให้แก่ห้างหุ้นส่วน พ. ผู้ซื้อ ที่อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี แม้จะเป็นช่วงเวลาหลังจากวันที่ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับ การประเมินประมาณ ๑ ปี แต่ก็พอแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการดำเนินธุรกิจขายทราย ในจังหวัดอุทัยธานีจริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบล เขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รับรองว่าผู้ฟ้องคดีพักอาศัยและประกอบอาชีพ ค้าขายทราย อยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี จริง จึงถือได้ว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวเป็นที่พักอาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพปัจจุบัน อันเป็นถิ่นที่อยู่ประจำของผู้ฟ้องคดีอีกแห่งหนึ่งด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ ในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศศูนย์การศึกษา นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการประเมิน เทียบระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดว่า คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมิน เทียบระดับการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษา ของสถานศึกษา... นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งมิติ ด้านความรู้โดยการทดสอบ และมีติด้านประสบการณ์ตามหลักสูตรจนครบถ้วน ซึ่งหากคณะกรรมการ ดำเนินการสอบมิติด้านประสบการณ์เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ก็ย่อมมีความเห็นไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินเทียบระดับหรือตัดสินสิทธิไม่รับเข้าประเมินตั้งแต่แรก



ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกหลักฐานการศึกษาประกาศนียบัตร (กศน. ๒ ทศ.) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ยกเลิกหลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร (กศน. ๒ ทศ.) การประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลขที่ ๑๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ออกให้กับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา เพราะเหตุมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษา จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิได้มีประกาศดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔๓/๒๕๖๐)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยบูรพาในกิจการทั้งปวง รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแพทย์เป็นคราว ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีอำนาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ เมื่อข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า การที่อธิการบดีฯ ออกประกาศพิพากษาจำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับหนึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตว่า “บิดา” มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน ๙ จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก จะเชิงเตรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และอีกฉบับหนึ่งกำหนดว่า “บิดาผู้ให้กำเนิด” มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน ๙ จังหวัดดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่มีฐานที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙-พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยมีเป้าหมายแก้ไขเรื่องการขาดแคลนแพทย์ในชนบท และเพื่อให้การกระจายแพทย์ในพื้นที่ชนบทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักคิดสำคัญของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ต้องผลิตแพทย์โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษามาจากคนในพื้นที่ และให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนา ดังนั้น การที่อธิการบดีฯ ออกประกาศพิพากษาทั้งสองฉบับ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว จึงเป็นไปโดยสอดคล้องกับภารกิจหลักและนโยบายของมหาวิทยาลัยในอันที่จะแก้ไขปัญหา



เรื่องการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุผลตามที่รัฐบาลวางแผนงานเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติให้มีการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระจายไปในพื้นที่ชนบทอย่างทั่วถึง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี หรือบิดา หรือมารดาของผู้ฟ้องคดี มิได้มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัดตามที่ประกาศที่พิพาทกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอย่างชัดเจนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ประกาศพิพาททั้งสองฉบับกำหนด การที่อธิการบดีฯ ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรดังกล่าว จึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศที่พิพาทแล้ว การกระทำดังกล่าว จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักการของการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มีหลักการสำคัญ คือ (๑) การคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่ (๒) การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค และ (๓) การให้กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในภูมิลำเนา และมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๓๖/๒๕๕๓ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ในข้อ ๑.๑ ว่า ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน ๙ จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสมัคร ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งในการสมัครสอบ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี สำเนาทะเบียนบ้านบิดาบุญธรรมของผู้ฟ้องคดี และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการสมัครสอบ ปรากฏว่าคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบหลักฐานเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ ของประกาศดังกล่าว เนื่องจากในวันที่สมัครสอบผู้ฟ้องคดีมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสุโขทัย อีกทั้ง ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาโดยกำเนิดหรือโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีมาเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ จึงตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการสมัครสอบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี



ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นหนังสืออุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๘๔/๒๕๕๔ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ในข้อ ๑.๑ ว่า ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน ๙ จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่องกัน ในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีเกินสมควร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีบิดาบุญธรรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครนายกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และมารดาผู้ให้กำเนิดผู้ฟ้องคดีได้เกิดและอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครนายกมา ๒๐ ปีเศษ จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตัดสิทธิการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในปีถัดไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกิจการทั้งปวง รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแพทย์เป็นคราว ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีอำนาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิตตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาททั้งสองฉบับ และทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามประกาศดังกล่าว นั้น เป็นการดำเนินการที่มีฐานที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙-พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยมีเป้าหมายแก้ไขเรื่องการขาดแคลนแพทย์ในชนบท และเพื่อให้การกระจายแพทย์ในพื้นที่ชนบทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักคิดสำคัญของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ต้องผลิตแพทย์โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษามาจากคนในพื้นที่ และให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนา



ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศที่พิพาททั้งสองฉบับ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามข้อ ๑.๑ ของประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๐๐๓๖/๒๕๕๓ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่า “บิดา” มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน ๙ จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และตามข้อ ๑.๑ ของประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๐๔๘๔/๒๕๕๔ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่า “บิดาผู้ให้กำเนิด” มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน ๙ จังหวัดดังกล่าว จึงเป็นไปโดยสอดคล้องกับการกิจหลักและนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในอันที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุผลตามที่รัฐบาลวางแผนงานเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติให้มีการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระจายไปในพื้นที่ชนบทอย่างทั่วถึง กรณีต้องถือว่าการออกประกาศสอบคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตว่า “บิดา” “บิดาผู้ให้กำเนิด” มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน ๙ จังหวัดดังกล่าว เป็นไปโดยมีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยข้อ ๕^๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตลอดจนประกาศที่พิพาททั้งสองฉบับไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยให้พิจารณาเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาเท่านั้น แต่ให้พิจารณาไปถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของมารดาผู้สมัครด้วย แม้บิดาของผู้สมัครไม่ได้มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน ๙ จังหวัดตามที่กำหนด แต่หากตัวผู้สมัครเอง หรือมารดาของผู้สมัคร คนใดคนหนึ่ง มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใน ๙ จังหวัดดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าสอบคัดเลือกตามประกาศที่พิพาทด้วย กรณีจึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิเกินสมควร อีกทั้ง หลักเกณฑ์ในส่วนนี้ใช้บังคับกับผู้สมัครโดยเสมอหน้ากัน หาใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ฯลฯ แต่อย่างใด การออกประกาศพิพาทจึงไม่เป็น

^๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕ การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต

ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดรายละเอียดและประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้



การจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีเกินสมควร ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี หรือบิดา หรือมารดาของผู้ฟ้องคดี มิได้มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัดตามที่ประกาศที่พิพาทกำหนด ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอย่างชัดแจ้งในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ ๑.๑ ของประกาศ ที่พิพาททั้งสองฉบับ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศที่พิพาทแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นการทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙-๒๖๐/๒๕๖๑)

๒. การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

การกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำวิชาที่นักศึกษาทุจริตการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา และอาจารย์ ประจำงานวินัยนักศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการ สอบสวนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติครอบคลุมทั้งในส่วนการบริหารงานของ มหาวิทยาลัย และในส่วนที่สัมพันธ์กับนักศึกษา คือ เป็นอาจารย์ประจำวิชาที่มีการทุจริต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อให้การสอบสวนดำเนินการไปได้โดยละเอียด รอบคอบและมีความเป็นธรรม เมื่อปรากฏว่าอธิการบดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการสอบ โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ศ. ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชา ที่นักศึกษาถูกกล่าวหาว่าทุจริตการสอบเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาด้วย แม้อาจารย์ ศ. จะได้เข้าไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาในฐานะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กล่าวหาว่านักศึกษากระทำความผิด แต่ก็มีได้มีอำนาจในการ สอบสวนและพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดของนักศึกษา จึงไม่อาจถือว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาในส่วนของรองผู้อำนวยการ



สำนักงานกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชาที่นักศึกษาทุจริตการสอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตดังกล่าว กรณีจึงมีผลให้การดำเนินการสอบสวนเป็นไปโดยปราศจากอำนาจ ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาทางปกครอง การสอบสวนทั้งหมดจึงเสียไป และกระบวนการทางวินัยที่ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยอาศัยผลการสอบสวนดังกล่าวจึงกลายเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย คำสั่งที่ให้ลงโทษทางวินัยนักศึกษา และมติของคณะกรรมการรับอุทธรณ์วินัยนักศึกษาที่ยืนยันการพิจารณาโทษของนักศึกษา โดยอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้มาจากกระบวนการสอบสวนทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานในการพิจารณา จึงเป็นคำสั่งและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ วิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์กร (MGT ๒๐๑) โดยนำกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบโดยวางไว้ที่เก้าอี้ถัดจากที่นั่งของผู้ฟ้องคดีทางด้านขวา ในระหว่างการสอบ กรรมการคุมสอบได้ตรวจกระเป๋าสองของผู้ฟ้องคดีพบเอกสารบันทึกย่อของวิชาที่สอบและวิชาอื่น ๆ อยู่ภายในกระเป๋าสองของผู้ฟ้องคดี จึงให้ผู้ฟ้องคดียุติการทำข้อสอบและพาผู้ฟ้องคดีไปยังศูนย์อำนวยการสอบ เพื่อจัดทำบันทึกทุจริตการสอบ (มรส. ๔๘) ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษากรณีของผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษา จำนวน ๒ คน และอาจารย์ประจำงานวินัยนักศึกษา อีก ๑ คน ซึ่งต่อมาได้มีการแต่งตั้งอาจารย์อีกสองคนเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพิ่มเติม ผลการสอบสวนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง เห็นควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยให้ปรับตกในวิชาที่ทำการทุจริตและให้พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วินัยนักศึกษาลงโทษวินัยผู้ฟ้องคดี โดยให้ปรับตกในวิชาดังกล่าว และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑ ซึ่งต่อมาได้มีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับอุทธรณ์วินัยนักศึกษา คณะกรรมการฯ รับฟังถ้อยคำของอาจารย์ผู้คุมสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชาดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยึดตามคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ยืนยันการพิจารณาโทษของผู้ฟ้องคดีโดยให้ปรับตกในวิชาที่ทำการทุจริต



และให้พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษวินัยผู้ฟ้องคดี แก้ไขทะเบียนประวัตินักศึกษาของผู้ฟ้องคดีโดยปราศจากคำสั่งลงโทษ และให้มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจสอบสวนการกระทำผิดวินัยนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตรังสิต เรื่อง คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย และเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำผิดวินัยนั้น ๆ ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะมีผลให้กระบวนการพิจารณาและลงโทษวินัยนักศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม การดำเนินการสอบสวนดังกล่าวจึงต้องชอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาจะต้องประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำวิชาที่นักศึกษาทุจริตการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา และอาจารย์ประจำงานวินัยนักศึกษา ตามที่ข้อ ๕^๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งในส่วนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และในส่วนที่สัมพันธ์กับนักศึกษา คือ เป็นอาจารย์ประจำวิชาที่มีการทุจริต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อให้การสอบสวนดำเนินการไปได้โดยละเอียดรอบคอบและมีความเป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่า เข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ วิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์กร (MGT ๒๐๑) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยนำเอกสารบันทึกย่อวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบและมีพฤติกรรมเปิดอ้ากว้างเพื่อดูเนื้อหาในเอกสารบันทึกยอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

^๒ ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖

ข้อ ๔ ในกรณีผู้กระทำผิดทุจริตการสอบให้มีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ดังต่อไปนี้

- ๔.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
- ๔.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
- ๔.๓ อาจารย์ประจำวิชาที่นักศึกษาทุจริตการสอบ
- ๔.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
- ๔.๕ อาจารย์ประจำงานวินัยนักศึกษา



สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ศ. ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์กร (MGT ๒๐๑) ที่ผู้ฟ้องคดี ถูกกล่าวหาว่าทุจริตการสอบเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาด้วย โดยอาจารย์ ศ. เพียงแต่ได้เข้าไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาว่า เอกสารบันทึกย่อที่ผู้ฟ้องคดี นำเข้าห้องสอบสามารถนำไปเป็นคำตอบข้อ ๓ ของวิชาดังกล่าวได้ และข้อความในเอกสาร บันทึกย่อเกี่ยวกับกระดาษคำตอบมีข้อความใกล้เคียงกัน แต่การตอบของผู้ฟ้องคดียังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีข้อความบางตอนเว้นว่างไว้ ซึ่งเป็นเพียงการให้ถ้อยคำในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดเท่านั้น มิได้มีอำนาจในการสอบสวนและ พิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ฟ้องคดีด้วยแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือว่าองค์ประกอบ ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาในส่วนของรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำวิชาที่นักศึกษาทุจริตการสอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศ มหาวิทยาลัยรังสิตดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย นักศึกษาโดยไม่ชอบด้วยประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตฉบับดังกล่าว โดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใด กำหนดยกเว้นให้เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะแต่งตั้งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดแทนได้ จึงเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลให้การดำเนินการ สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ไม่ครบองค์ประกอบดังกล่าวเป็นการสอบสวน โดยปราศจากอำนาจซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาทางปกครอง การสอบสวนทั้งหมด จึงเสียไป และกระบวนการทางวินัยที่ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยอาศัยผลการสอบสวนดังกล่าว จึงกลายเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยทั้งหมด คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ลงโทษทางวินัยนักศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดี ๒ มติของคณะกรรมการรับอุทธรณ์วินัยนักศึกษา และคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง อุทธรณ์วินัยนักศึกษา ที่ยืนยันการพิจารณาโทษของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้มาจากระบวนการสอบสวนทางวินัยที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเป็นฐานในการพิจารณา จึงเป็นคำสั่งและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมิใช่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุที่วินิจฉัยลงโทษ ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิด ประกอบกับแม้ศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ ทางวินัยนักศึกษาและผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าว แต่ไม่เป็นการตัดอำนาจของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะดำเนินการทางวินัยนักศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามกระทำความผิดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจพิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๒/๒๕๖๐)



๔. การสอบและประเมินผล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสำเร็จการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การดำเนินกิจการการศึกษา

๗.๑ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของสถานศึกษา

กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า การจัดเก็บค่าห้องเรียนปรับอากาศของโรงเรียนเอกชนไม่เป็นไปตามวิธีการคำนวณตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดอัตราผลตอบแทนของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต ตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมมีหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้อนุญาต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีอำนาจตามมาตรา ๑๒๘ ในการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีดังกล่าวได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากได้รับการร้องเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยนาย ส. ห้วยหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนได้เชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ร้องเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนได้ข้อสรุปว่าโรงเรียนจะคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนกำหนดใหม่แล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้ทำรายงานถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป กรณีจึงถือได้ว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

โรงเรียน ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่น รายการที่ ๖ ค่าห้องเรียนปรับอากาศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อปี โดยแบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ปกครองนักเรียนบางคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือให้ผู้ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าห้องเรียนปรับอากาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีการประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ช. ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้ขอยุติว่าโรงเรียน ช. จะทบทวนการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้ถูกต้องตามที่ระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กำหนด ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้พิจารณาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการเก็บเงินค่าห้องเรียนปรับอากาศ ในรายการที่ ๖ ค่าห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนระดับประถมจาก ๓,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็น ๑,๘๐๐ บาท ต่อปี (๘๐๐ บาท/ภาคเรียน) จากนั้น โรงเรียน ช. มีหนังสือรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ค่าห้องเรียนปรับอากาศที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบไม่เกินอัตราที่กำหนดและมีความเหมาะสม และได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๙/๑๘๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งสำเนาประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบสำหรับ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมห้องเรียนปรับอากาศที่กำหนดใหม่ยังไม่ถูกต้อง เพราะโรงเรียน ช. ใช้อยอดนักเรียนในห้องเรียนจริงเป็นฐานในการคำนวณ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคำนวณที่ถูกต้อง คือ ต้องใช้อยอดนักเรียนเดียวกับที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ตรวจสอบการจัดเก็บค่าห้องเรียนปรับอากาศให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการละเลยต่อหน้าที่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมอื่น (ค่าห้องเรียนปรับอากาศ) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสั่งให้โรงเรียน ช. คืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินกฎหมายคืนแก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า ประกาศโรงเรียน ช. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในส่วนของค่าห้องเรียนปรับอากาศ เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวิธีการคำนวณตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดอัตราผลตอบแทนของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต ตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ และตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ จึงมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้อนุญาต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตามมาตรา ๓๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีอำนาจตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง^๕ ในการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ในกรณีดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย ส. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ รวม ๒ คน ผู้แทนโรงเรียน ช. รวม ๘ คน และผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ การประชุมได้ข้อสรุปว่า โรงเรียน ช. จะดำเนินการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด ต่อมา

^{๓-๔} พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนในระบบกำหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร จะสั่งให้โรงเรียนในระบบลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวลงตามที่เห็นสมควรก็ได้

มาตรา ๙๓ เมื่อความปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมีผู้ร้องเรียนว่าโรงเรียนในระบบก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ประชาชน มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๑๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในโรงเรียนในระหว่างเวลาทำการ และมีหนังสือเรียกผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา



คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ปรับลดค่าห้องเรียนปรับอากาศลงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากเดิมเก็บปีการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท/คน เปลี่ยนเป็น ๑,๘๐๐ บาท/คน โดยในส่วนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีนี้ให้เรียกเก็บ ๙๐๐ บาท/ภาคเรียน และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนในชั้นการศึกษาดังกล่าวมาติดต่อบริจาคเงินคืนคนละ ๖๐๐ บาท และทางโรงเรียน ช. ได้รายงานกรณีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนประกาศใหม่แล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้ทำรายงานถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ ประกอบกับมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการตรวจสอบประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียน ช. อันถือเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพาทชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๖๑)



คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การที่หน่วยงานของรัฐใช้เวลาในการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้ยื่นคำขอเป็นระยะเวลาถึง ๒๙๘ วัน โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และไม่มีการแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ยื่นคำขอทราบตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ และอีกหลายฉบับ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับใบฎีกาการจ่ายเงินเดือน (บัญชีถือจ่าย) ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รายผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งจัดขึ้นเงินเดือนและสั่งกันเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเอกสารเกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี อันเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี และอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจดูและขอสำเนาเอกสารที่ร้องขอ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารที่กองการเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรับเอกสารดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้จัดส่งเอกสารที่ร้องขอบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับเอกสาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับมอบเอกสารที่ร้องขอเพิ่มเติมจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่เอกสารไม่ครบตามรายการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งขอ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงเพื่อเป็นพยานหลักฐานในชั้นการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากขาดราชการ



ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษงดเลื่อนชั้นเงินเดือนและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเรียกเอกสารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอสำเนาเอกสาร เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กรณีจึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๕^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องจากมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มิได้กำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยเฉพาะไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

^{๑-๒} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ วรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่ตนแจ้ง ให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลไม่ถึงแก่กรรมแล้วได้



อันเป็นกฎหมายกลางที่กำหนดไว้มาใช้อย่างบังคับตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กำหนดเวลาสำหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ (๑) กรณีมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ (๒) กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเอกสารครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารบางส่วนจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แม้ว่าเอกสารที่ร้องขอดังกล่าวมีจำนวนมากถึง ๕๓ ฉบับ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และไม่ได้กำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้ง เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีได้รับยังไม่ครบตามรายการที่ยื่นคำขอ จนกระทั่งวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับเอกสารครบถ้วน เมื่อนับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเอกสารครั้งแรกจนถึงวันได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนใช้ระยะเวลาถึง ๒๘๘ วัน โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ามิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้หรือแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้วเห็นได้ว่า มิใช่พยานหลักฐานที่อาจนำไปโต้แย้งเพื่อแก้ข้อกล่าวหากรณีผู้ฟ้องคดีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอาศัยเอกสารตามคำขอเพื่อประกอบการโต้แย้งการพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการสอบสวนวินัยดังกล่าว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่จะเป็นการถูกงดเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า มิได้เป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอล่าช้าแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕๙/๒๕๖๐)



๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากกระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ค่าธรรมเนียม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

การที่สัญญาจำนองที่ดินระบุว่า “จำนองเป็นประกันการกู้ยืมที่ผู้จำนองได้กู้ไปจากผู้รับจำนอง และให้ถือสัญญาจำนองฉบับนี้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน” สัญญาจำนองดังกล่าวจึงถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามมาตรา ๖๕๓

